

징 계 요 구

1. 제 목 : 인사업무 관련 성실의무 위반
2. 징계대상자 : ○○보훈병원 사무직 1급 ○○○
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징 계 사 유
가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자') 우리 공단에 1994. 1. 17. 입사하였고, 2024. 1. 1. 부터 2024. 12. 31.까지 ○○보훈병원 총무부장으로 근무하였으며, 현재 ○○보훈병원 운영실장으로 근무중입니다.

○○보훈병원은 공단 「위임전결사항운영세칙」에 따라 병원장 위임 대상 직원에 대해 매년 3월 및 9월 말일을 기준으로 근무성적평정을 실시하고 있으며, 3개년도 근무성적 평정점과 경력점수, 교육점수, 가점(제안가점, 자격가점, 내부평가 가점, 혁신활동 우수자 가점)·감점(징계감점)을 합산하여 승진서열명부를 작성하고 있습니다.

또한, 본사 경영전략부에서 운영하는 제안제도와는 별개로 2016년부터 병원 자체 경영개선 제안제도를 운영해 왔으며, 2020년 제2차 근무성적 평정부부터 해당 포상 실적을 승진서열명부 가점에 반영하였습니다.

한편, 2024년 1월 기능직(원무행정·약무보조) 채용 시에는 보건의료정보관리사¹⁾ 면허증을 필수 지원 자격으로 제한하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 임직원은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따라 공단의 제규정을 준수

1) 보건의료정보관리사: 「의료기사 등에 관한 법률 시행령」 제2조, 별표1에 따라 의료기관에서 보건의료정보의 분석, 보건의료정보의 전사(轉寫), 압 등록, 진료통계 관리, 질병·사인·의료행위의 분류와 그 밖에 의료기관에서의 의료 및 보건지도 등에 관한 기록 및 정보의 분류·확인·유지·관리에 관한 업무를 수행
공단 「직제규정」 보직기준표에 따르면 보건의료정보관리사는 의무직(보건직)에 해당하며, 기능직과 급여체계가 다른 직종임

하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

「제안제도 규정」 제16조(시상 및 특전) 제2항에 따르면 동 규정 제12조에 따른 채택제안으로 선정된 제안을 한 제안자에 대하여는 인사규정에 따라 특별승급 또는 제안가점의 인사상 혜택을 부여할 수 있고, 「인사규정시행세칙」 제47조의2(제안가점) 제1항에 따라 「제안제도 규정」에 의하여 직원이 포상을 받았을 때에는 다음과 같이 평정합니다.

1. 금 상 ... 1점, 2. 은 상 ... 0.5점, 3. 동 상 ... 0.3점

한편 「제안제도 규정」 제12조(제안의 심사) 제1항에 따르면 제출된 제안은 제안 심사위원회의 심사를 거쳐 채택되고, 제안심사위원회의 구성은 동 규정 제9조(제안 심사위원회 구성)에 따라 기획이사(위원장), 및 상임이사와 본사 실장(위원)으로 합니다.

또한 「인사규정시행세칙」 제47조의5(내부평가 가점)는, 내부평가 결과 최우수 부서로 평가받아 부서장이 유공직원으로 추천한 사람 중 인사위원회에서 의결한 직원(2명)에 대하여 1위는 0.5점, 2위는 0.3점을 부여토록 규정하고 있고, 같은 규정 제47조의 7에 따라 해당 가점은 당해 직급에 한하여 지속 인정됩니다.

「인사규정시행세칙」 제47조의4(자격가점) 따르면 자격가점은 임용일 이후 취득한 자격증(학위)으로 당해 직급에서 취득한 자격에 한하여 인정하고 있으며, 그 기준은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 자격증(학위) 가점 기준표

구분	종류	가점
학위	박사학위	각 1점
자격증	공인회계사, 감정평가사, 기술사, 건축사, 세무사, 공인노무사, 법무사, 사회복지사 1급	

같은 규정 제24조(근무성적 평정점)에 따르면 신규채용, 승진 등으로 해당 직급에서 직전 회차의 평정점이 없을 경우 근무성적 최하위 구간의 최고점수를

반영하도록 규정하고 있고, 해당점수는 40점입니다.

아울러 직원의 승진은 「인사규정」 제25조(승진방법) 제2항에 따라 승진서열명부상의 고순위자 순으로 임용하고자 하는 결원 수에 대하여 이루어져야 합니다.

한편 기획재정부 「공공기관 공정채용 가이드북」에 따르면 채용예정 직무에 대한 직무분석 실시 및 직무수행에 필요한 학위·전공·자격유무 등을 사전에 검토하여 채용방식(공개경쟁/제한경쟁)을 결정해야 하고, 직무와 무관한 자격으로 지원 자격을 불합리하게 제한해서는 안됩니다.

또한 「인사규정」 제17조(신규채용)에서는 직원의 신규채용은 공개경쟁 시험에 의해 채용하는 것을 원칙으로 하고, [표 2]의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제한경쟁시험 방식을 허용하고 있습니다.

[표 2] 제한경쟁시험 허용 사유(인사규정 제17조 제2항)

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 별표 1에 따른 경력소지자를 임용하는 경우2. 직무의 특수성으로 인하여 공개경쟁채용 방법에 따라 채용할 수 없는 경우3. 법령에 의하여 채용할 의무가 있는 사람을 임용하는 경우4. 채용예정직무에 관련된 면허 또는 자격을 소지한 사람을 임용하는 경우5. <삭제>6. 기타 일시적인 특정업무 수행에 필요한 사람을 임용하는 경우7. 그 밖에 해당 직무에 특정한 기술, 기능 또는 경력이 필요하다고 인사위원회에서 인정하는 경우 |
|---|

같은 규정 제31조(신규채용자 보직)에 따라 신규로 채용된 직원의 최초 보직은 채용당시 공고한 충원 예정 직무에 보직해야 합니다.

따라서 승진, 채용 관련 업무 추진시에는 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」 등 관련 규정상의 기준 및 절차를 준수하여 인사업무의 공정성과 신뢰성을 확보하는 등 공단 임직원으로서 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ○○보훈병원 총무부장으로 승진, 채용 관련 업무를 총괄하면서 관련 규정을 준수하지 않은 사실이 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

① 자체 경영개선 제안제도 수상 실적 가점 반영 및 승진 서열 변동

「제안제도 규정」에 따른 제안가점은 본사 제안심사위원회의 심사·의결을 통해 채택된 수상자에게만 부여 가능한 인사상 혜택임에도, ○○보훈병원은 [표 3]과 같이 병원 자체 경영개선 제안제도에 따른 금·은·동 포상자를 대상으로 제안가점을 부여하였습니다.

[표 3] 자체 경영개선 제안제도 포상자 가점 반영 현황

구 분	내 용
2024년 하반기	· 가점부여: 7명, 미부여: 2명(본사 근평대상 1명, 퇴직 1명)
2024년 상반기	· 가점부여: 7명, 미부여: 2명(본사 근평대상 2명)

한편, ○○보훈병원이 자체 운영 중인 경영개선 제안제도 운영계획에는 채택제안에 대한 포상금 지급만 규정되어 있고, 승진가점 반영에 대한 내용은 명시되어 있지 않습니다.

또한, ○○보훈병원이 운영한 제안제도 심의위원회는 병원장 등 내부 직원으로만 구성되어 있어, 「제안제도 규정」에 따른 본사 제안심사위원회 구성·운영 방식과도 명백히 상이합니다.

나아가, 「제안제도 규정」에 따른 정상적인 제안가점 운영이었다면, 본사 근평대상자에게도 동일하게 제안가점이 부여되어야 함에도, 실제로는 병원장에게 인사권이 위임된 직원에게만 제안가점을 부여하였으며, 이와 같은 운영 방식은 제안가점 제도의 목적과 적용 기준을 병원이 자의적으로 해석·운영한 것으로 판단됩니다.

아울러 제안가점이 부여됨으로써 [표 4]와 같이 승진서열명부 최종점수 산정 오류와 이에 따른 승진 서열 변동이 발생하였습니다.

[표 4] 제안가점 부여에 따른 승진서열명부 영향

구 분	내 용
'24년 하반기	- 간호직 4급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O, 승진심의 대상자 변동 X (승진 영향 X) - 간호직 5급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O, 승진심의 대상자 변동 O (승진 영향 O) - 보건직 5급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O (승진 영향 X)
'24년 상반기	- 간호직 4급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O (승진 영향 X) - 간호직 5급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O, 승진심의 대상자 변동 X (승진 영향 X) - 보건직 5급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O, 승진심의 대상자 변동 X (승진 영향 X)

※ 제안가점 반영자 중 승진가능 직종(간호직, 보건직) 점검

② 승진 서열변동에 따른 심의 대상자 선정 오류 및 최종 승진 임용

2024년 하반기 승진서열명부를 기준으로 실시된 인사위원회 승진 심의에서는, [표 5]와 같이 제안가점이 없었더라면 승진심의 대상에 포함되지 못했을 직원이 심의에 포함되어 최종 승진 임용되었습니다.

[표 5] 2024년 하반기 간호직 5급 승진서열명부

구분	성명	승진서열 순위			서열 변동내역	비고
		오(a)	정(b)	차이(b-a)		
간호직 5급	이○○	1	1	-	변동없음	
	김○○	2	2	-	변동없음	
	정○○	3	3	-	변동없음	
	홍○○	4	4	-	변동없음	
	손○○	5	5	-	변동없음	
	서○○	6	10	4	4순위 상승	제안가점 0.3점 반영, 최종 승진 임용
	박○○	7	6	△1	1순위 하락	최종 승진 임용
	강○○	8	7	△1	1순위 하락	
	이○○	9	8	△1	1순위 하락	심의누락

※ 간호직 4급 승진 TO 2개, 인사위원회 승진심의 대상자는 TO의 4배수인 서열 8위까지

③ 내부평가 가점 누락에 따른 승진 서열 변동

○○보훈병원 간호직 4급 김○○은 인사위원회 의결(인재경영-6210,2023.11.27.)에 따라 내부평가 가점 0.3점이 승진서열명부 작성 시 반영되어야 하는 직원임에

도 2024년 하반기 승진서열명부 작성 시 가점이 누락되었고, 그 결과 승진서열이 1순위 하락(13위→14위) 하였습니다.

④ 자격가점 누락에 따른 승진 서열 변동

임용일 이후 사회복지사 1급을 취득한 직원이 [표 6]과 같이 자격 가점을 부여받지 못하였고, 그 결과 [표 7]과 같이 승진 서열이 변동되었습니다.

[표 6] 자격 가점 미적용 현황

성명/사번	직종·직급	현직급일	자격 취득일	자격명
김○○	간호직 5급			사회복지사 1급
윤○○	기능직			사회복지사 1급
허○○	간호조무사			사회복지사 1급

[표 7] 자격 가점 미적용에 따른 서열 변동 현황

성명	'24년 하반기		'24년 상반기	
	오(a)	정(b)	오(a)	정(b)
김○○	49	41	36	28

※ 자격가점 미반영자 중 승진가능 직종(간호직) 점검

⑤ 휴직자 근무성적 평정 0점 부여

2018년 9월 무기계약직 보건직에서 정규직 보건직 5급으로 정규직 전환된 직원이 육아휴직, 가족돌봄휴직으로 인해 당해 직급에서 받은 근무성적 평정점이 없는 경우 규정에 따라 근무성적 최하의 구간인 미흡 등급의(40점 이하) 최고점수인 40점을 반영하여야 함에도 2024년 상반기 및 하반기 승진서열명부 작성 시 0점 처리하였습니다.

⑥ 공개경쟁채용 미준수

2024년 1월 진행된 기능직(원무행정·약무보조) 채용에서는 「인사규정」 제17조(신규채용) 제2항에 따른 제한경쟁시험이 가능한 사유가 없음에도 ‘보건의료정보관리사’ 면허증을 필수 지원 자격으로 제한함으로써 해당 자격 미 보유자의 지원 기

회를 박탈하였고, 이후 동일 직렬 채용에서는 보건의료정보관리사 필수 자격 제한을 두지 않아 자격 요건 설정에도 일관성이 결여되었습니다.

또한, 해당 채용으로 입사한 3명의 직원은 보건의료정보관리사 면허와 무관한 업무를 담당하여도 「보수규정」 제28조(기술수당)에 따라 해당 면허를 필수 채용조건으로 채용하였기에 월 9만 원의 기술수당을 퇴직 시까지 수령할 수 있으며, 채용계획 수립 시 특정 자격을 필수로 설정한 것이 보수 체계와 직결되어 불합리한 보수 지급 구조를 형성하였습니다.

※ 입사자 중 1명은 노무(입사 시), 급여(현재) 업무 담당임에도 보건의료정보관리사 면허로 기술수당 월 9만 원 수령 중

⑦ 신규채용자 보직 부적정

신규로 채용된 직원의 최초 보직은 채용당시 공시한 충원 예정 직무에 보직해야함에도 채용공고 상 '병원 인력 운영 상황에 따라 배치부서·직무 변경 가능' 문구 기재를 하였다는 사유로 약무보조 직무에는 기존 노무담당 직원을 전보 조치하였고, 신규채용자는 노무담당으로 배치함으로써 채용 공고문에서는 예측할 수 없었던 직무에 배치하였습니다.

5. 징계대상자의 진술

병원 기획부에서 추진한 경영개선 제안제도에는 가점을 준다는 계획은 없었지만, 인사규정시행세칙에는 줄 수 있다고 되어 있어 담당자들이 신중하게 판단하여 가점을 부여했을 것이라고 진술하였고, 승진 심의 대상자 선정 오류로 승진 기회가 누락된 직원에 대해서는 안타깝게 생각한다고 하였으며, 보건의료정보관리사 면허 제한이 과도하다고 생각하지 못했고, 면허 소지자들이 업무 숙련도 및 습득력이 좋아 기본 제한은 둘 수 있다고 생각했으며, 보건의료정보관리사로 기술수당을 주는 부분은 생각하지 못했다고 답변하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 총무부장으로서 인사업무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 공정성과 투명성을 확보하여야 하며, 인사, 채용 담당자의 차상 감독자 및 인사업무를 총괄하는 부서장으로서 관련 업무가 규정에 맞게 이루어졌는지 확인하고 감독해야 할 주의의무가 있었음에도 오류 발생을 인지 하지 못하고 이를 수정토록 지시·관리하지 못하였고, 특히 승진 대상자 선정 오류 및 부적정 임용이라는 조직 운영상 회복하기 어려운 결과를 초래하였습니다.

자체 경영개선 제안제도 수상 실적 가점 반영 및 승진 서열 변동, 승진 서열 변동에 따른 심의 대상자 선정 오류 및 최종 승진 임용, 내부평가 가점 누락에 따른 승진 서열 변동, 자격가점 누락에 따른 승진 서열 변동, 휴직자 근무성적 평정 0점 처리, 공개경쟁채용 미준수, 신규채용자 보직 부적정 등 인사업무를 수행함에 있어 관련 규정을 미준수한 행위는 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당하고, 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항, 별표3, 1. 성실의무 위반, 카. 기타, 비위의도가 경하고 중과실에 해당하므로 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 ‘경징계(감봉)’ 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2025. 11. .

감 사 이 창 화